

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2885/2541

นายเจริญ รัตนวัชรหรือเทพพัตรา โจทก์
นางสาวทิพวรรณ หรือทิพวรรณ เทพพัตรา กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 823, มาตรา 1299, มาตรา 1336, มาตรา 1361
ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 93, มาตรา 144, มาตรา 148

คดีก่อนมีประเด็นว่า จำเลยที่ 1 ต้องไถ่ถอนจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์หรือไม่ แต่ในคดีนี้มีประเด็นว่า โจทก์ชอบที่จะขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างจำเลยทั้งสองหรือไม่ นอกจากนี้แล้วโจทก์ก็เพียงแต่ยื่นคำร้องสอดเพื่อขอเข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อน แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ฉะนั้นโจทก์จึงเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีฐานะเป็นคู่ความในคดีดังกล่าว กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วคู่ความเดียวกันมารื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ทั้งมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามมาตรา 144 ด้วย

การยินยอมให้ผู้เป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนเจ้าของรวมคนอื่นไว้นั้น เป็นความตกลงที่บุคคลสามารถกระทำได้ด้วยไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อของตน แม้จะเป็นด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม การกระทำเช่นนั้นก็ไม่มิกฎหมายบัญญัติว่าเป็นโมฆะ ดังนั้น หากโจทก์เป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทคนหนึ่ง และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของรวมอีกคนหนึ่งนำที่ดินพิพาททั้งแปลงไปทำสัญญา

จะซื้อจะขายแก่จำเลยที่ 2 โดยโจทก์มิได้ยินยอม โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทได้

โจทก์ได้อ้างส่งบันทึกเกี่ยวกับการแบ่งส่วนที่ดินต่อศาล แม้เป็นสำเนาเอกสาร แต่เจ้าพนักงานศาลก็ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และในเวลาต่อมาโจทก์ก็ได้ส่งต้นฉบับต่อศาลชั้นต้นด้วย กรณีจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93 ส่วนการพิสูจน์ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือปลอมนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ การนำสืบแสดงของคู่ความ

การพิสูจน์ว่าผู้ซึ่งไม่มีชื่อในโฉนดที่ดินเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารแสดง จึงหาอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ไม่ โจทก์จึงนำสืบพยานบุคคลได้

จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาททั้งแปลงรวมทั้งส่วนของโจทก์ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่จำเลยที่ 2 โดยที่โจทก์และเจ้าของรวมคนอื่นไม่ทราบเรื่องและมีได้ให้ความยินยอมด้วย สัญญาดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ส่วนของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคสองอีกทั้งคดีนี้ก็เป็นกรณีโจทก์มีกรรมสิทธิ์รวมมาแต่แรก แต่ลงชื่อจำเลยที่ 1 ถือกรรมสิทธิแทนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องการได้สั่งห้ามทรัพย์มาโดยการมาตกลงให้ถือกรรมสิทธิ์รวมในภายหลัง อันจะต้องตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่งที่จะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนและการที่โจทก์และเจ้าของรวมคนอื่นเพียงแต่ตกลงยินยอมให้ลงชื่อจำเลยที่ 1 ผู้เดียวในโฉนดที่ดินพิพาทโดยมิได้มีพฤติการณ์อื่นใดอีกนั้น ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นการขีดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันทำสัญญาดังกล่าวโจทก์ก็มิได้ร่วมอยู่ด้วย ฉะนั้น โจทก์จึง

มิใช่ตัวการที่จะต้องรับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่ 1 กรณีเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 นำที่ดินส่วนของโจทก์ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายให้จำเลยที่ 2 โดยไม่มีอำนาจกระทำได้ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ นายผดุงศักดิ์ เทพพัตรา นายจรรยา เทพพัตราและจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 2169 ตำบลบึงลาดสวาย (คลองหกวาล่างเหนือ) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ธัญบุรี) เนื้อที่ 6 ไร่ 98 ตารางวา โดยโจทก์มีกรรมสิทธิ์ 3 ใน 7 ส่วน แต่ในขณะที่ซื้อที่ดินดังกล่าวโจทก์และเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าวได้ลงชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับจำเลยที่ 2 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคนรวมทั้งโจทก์ ทำให้โจทก์และเจ้าของรวมคนอื่นเสียหายขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างจำเลยทั้งสองฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2530

จำเลยที่ 1 ให้การว่า แม้โจทก์จะเป็นเจ้าของรวมและมีได้ให้ความยินยอมในการขาย จำเลยที่ 1 ก็มีสิทธิทำสัญญาจะซื้อจะขายให้มีผลเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายให้กระทบถึงสิทธิของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า บันทึกรายชื่อจดทะเบียนการเป็นเจ้าของรวมฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2524 ตามฟ้องเป็นเอกสารปลอม โจทก์มิได้เป็นเจ้าของรวมโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจฟ้องสิทธิของโจทก์ขาดอายุความ 10 ปี แล้ว เพราะโจทก์ฟ้องคดีนี้เกินกว่า 10 ปีนับแต่วันที่ 24

กรกฎาคม 2524 และที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ให้จำเลยที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์แทนโจทก์เท่ากับโจทก์เชิดหรือยอมให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทน โจทก์จึงปฏิเสธความรับผิดชอบจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยทั้งสอง ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2530 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของโจทก์จำนวน 3 ใน 7 ส่วน คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นประการแรกว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 389/2531 หมายเลขแดงที่ 495/2531 ของศาลจังหวัดชัยบุรีหรือไม่ เห็นว่าประเด็นในคดีทั้งสองแตกต่างกัน กล่าวคือ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 389/2531 หมายเลขแดงที่ 495/2531 ของศาลจังหวัดชัยบุรี มีประเด็นว่า จำเลยที่ 1 ต้องไถ่ถอนจำนองและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ (จำเลยที่ 2 คดีนี้) หรือไม่แต่ในคดีนี้มีประเด็นว่าโจทก์ชอบที่จะขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างจำเลยทั้งสองหรือไม่ นอกจากนี้แล้วโจทก์ก็เพียงแต่ยื่นคำร้องสอดเพื่อขอเข้ามาเป็นคู่ความในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 389/2531 หมายเลขแดงที่ 495/2531 ของศาลจังหวัดชัยบุรีแต่ศาลจังหวัดชัยบุรีมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว ฉะนั้น โจทก์จึงไม่มีฐานะเป็นคู่ความในคดีดังกล่าว คงมีฐานะเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องที่ศาลได้คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วคู่ความเดียวกันมารื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดย

อาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ทั้ง มิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ด้วย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่า โจทก์ชอบที่จะขอให้ เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทได้หรือไม่ ในข้อนี้จำเลยที่ 2 ฎีกาอ้างว่าการที่ โจทก์กับพวกร่วมกันซื้อที่ดินพิพาทแต่ให้จำเลยที่ 1 ผู้เดียวมีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหนี้ของโจทก์ยึดที่ดินพิพาทไป หากการค้ำของโจทก์กับพวกร่วมกัน มีปัญหา เป็นการกระทำที่มีเจตนาฉ้อฉลทำขึ้นเพื่อปกปิดนิติกรรมที่แท้จริงจึงเป็น โฆษ โททก์ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต และไม่อาจ ขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทได้ เห็นว่า การยินยอมให้ผู้เป็นเจ้าของ ร่วมคนหนึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนเจ้าของรวมคนอื่นไว้นั้น เป็นความตกลงที่ บุคคลสามารถกระทำได้ด้วยไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อของตน แม้จะเป็นด้วยเหตุผล อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม การกระทำเช่นนั้นก็ไม่มีความหมายบัญญัติว่าเป็นโฆษณา ดังนี้ หากโจทก์เป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทคนหนึ่ง และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของ รวมอีกคนหนึ่งนำที่ดินพิพาททั้งแปลงไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแก่จำเลยที่ 2 โดย โจทก์มิได้ยินยอม โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท ซึ่งในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจ้าของรวมโจทก์และนายจรูญเทพพัตราเจ้าของรวมอีกคน หนึ่งก็เบิกความตรงกันว่า โจทก์เป็นเจ้าของรวมอยู่ 3 ใน 7 ส่วน และมีการทำบันทึก ระหว่างเจ้าของรวมกันไว้ตามเอกสารหมายเลข 5 และ 6 ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาอ้างว่า โจทก์อ้างส่งเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับการแบ่งส่วนที่ดินรับฟังเป็น พยานหลักฐานไม่ได้ เพราะโจทก์ไม่ได้ส่งต้นฉบับเอกสารทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่นั้น เห็นว่า โจทก์ได้อ้างส่งเอกสารหมายเลข 5 ต่อศาล แม้ เป็นสำเนาเอกสาร แต่เจ้าพนักงานศาลก็ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว และในเวลาต่อ มาโจทก์ก็ได้ส่งต้นฉบับต่อศาลชั้นต้นด้วยกรณีจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 ส่วนการพิสูจน์ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือปลอมนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ การนำสืบแสดงของคู่ความ โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความยืนยันว่า มีการทำเอกสารดังกล่าวจริง โดยมีนายจรรยา เทพพัตรา เบิกความสนับสนุน ส่วนจำเลยที่ 2 นำสืบพยานในข้อนี้เพียงแต่เบิกความลอย ๆ ว่าเอกสารหมายเลข 5 เป็นเอกสารปลอมที่โจทก์กับพวกคบคิดกันทำขึ้นเท่านั้น โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาประกอบพยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 จึงมีน้ำหนักน้อย ไม่พอฟังว่าเอกสารหมายเลข 5 เป็นเอกสารปลอมและจำเลยที่ 2 ฎีกาว่า การนำสืบพยานบุคคลของโจทก์ในข้อที่เกี่ยวกับผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 นั้น เห็นว่า เป็นกรณีที่ไม่วางอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 คือไม่ตกอยู่ในข้อห้ามที่จะนำพยานบุคคลมาสืบว่ายังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก กรณีนี้ย่อมสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ เพราะการพิสูจน์ว่าผู้ซึ่งไม่มีชื่อในโฉนดที่ดินเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวมานี้มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาท 3 ใน 7 ส่วนจริง ส่วนปัญหาว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 หรือไม่นั้น ตามคำเบิกความของโจทก์และนายสมเกียรติได้ความตรงกันว่า ในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทดังกล่าวนี้มีการปิดบังโจทก์โจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมแต่อย่างใด จำเลยก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า ในวันทำสัญญาดังกล่าวไม่พบโจทก์ จึงเชื่อสมกับพยานโจทก์ดังกล่าวมาน่าเชื่อว่าโจทก์ไม่ได้ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 จึงฟังได้ว่าโจทก์ไม่ได้ยินยอม ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าเอกสารหมายเลข 5 เป็นบันทึกเกี่ยวกับการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินพิพาทเป็นเอกสารที่โจทก์กับพวกทำขึ้นเองและยังไม่ได้จดทะเบียน เป็นเอกสารที่ไม่บริบูรณ์ ไม่สามารถขึ้นอ้างยืนยันบุคคลภายนอกได้ และโจทก์เชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของโจทก์ในการทำสัญญาจะซื้อจะ

ขายที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่ 2 ทั้งโจทก์ไม่ใช่เจ้าหนี้ของจำเลยที่ 2 จึงไม่สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนหรือบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่ 2 ได้นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาฟังได้แล้วว่า จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาททั้งแปลงรวมทั้งส่วนของโจทก์ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่จำเลยที่ 2 โดยที่โจทก์และเจ้าของรวมคนอื่นไม่ทราบเรื่องและมีได้ให้ความยินยอมด้วยสัญญาดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ส่วนของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคสอง และข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็เป็นกรณีโจทก์มีกรรมสิทธิ์รวมมาแต่แรกแต่ลงชื่อจำเลยที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์แทนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องการได้สังหาริมทรัพย์มาโดยการมาตกลงให้ถือกรรมสิทธิ์รวมในภายหลังอันจะต้องตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง ที่จะต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนดังที่จำเลยที่ 2 กล่าวอ้างในฎีกา ทั้งการที่โจทก์และเจ้าของรวมคนอื่นเพียงแต่ตกลงยินยอมให้ลงชื่อจำเลยที่ 1 ผู้เดียวในโฉนดที่ดินพิพาทโดยมิได้มีพฤติการณ์อื่นใดอีกนั้น ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นการเชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันทำสัญญาดังกล่าวโจทก์ก็มิได้ร่วมอยู่ด้วย ฉะนั้นโจทก์จึงมิใช่ตัวการที่จะต้องรับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่ 1 กรณีเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 นำที่ดินส่วนของโจทก์ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายให้จำเลยที่ 2 โดยไม่มีอำนาจกระทำได้ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองได้ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2524 อันเป็นวันทำบันทึกกรรมสิทธิ์รวมนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งสองซึ่งทำเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2530 นับถึงวันฟ้องวันที่ 4 พฤษภาคม 2535 ไม่ถึง 10 ปี จึงไม่ขาดอายุความ

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ